



Informativa e liberatoria per interviste

Per i soggetti esterni intervistati · artt. 13-14 GDPR · Documento 2

SEZIONE 1 — INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 — GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è Enrico Maria Guarino, in qualità di titolare del progetto editoriale "Tooth Talk™", con sede in Via Bozzano n.11 16143 Genova, C.F. GRNNCM05H20C342W, e-mail: enricoguarino25@gmail.com, PEC: enricomariaguarino@postecertifica.it.

2. Responsabile della protezione dei dati (DPO)

Non è stato designato un Responsabile della protezione dei dati, in quanto il trattamento non rientra nelle ipotesi di cui all'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) (trattamento non effettuato su larga scala di categorie particolari di dati, né sistematico e su larga scala di dati relativi a condanne penali). Per qualsiasi questione relativa al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai recapiti di cui al punto 1.

3. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali (immagine, voce, dichiarazioni, nome, cognome, qualifica professionale, etc.) saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) Realizzazione di contenuti editoriali nell'ambito del Progetto "Tooth Talk™", finalizzato alla divulgazione della cultura della prevenzione odontoiatrica;
- b) Pubblicazione e diffusione dei contenuti su canali nazionali, europei e internazionali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito web, piattaforme social (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube), podcast, newsletter, pubblicazioni cartacee e digitali, e ogni altra forma di comunicazione presente e futura;
- c) Conservazione degli archivi editoriali del Progetto.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è basato esclusivamente sul Suo consenso esplicito manifestato mediante la sottoscrizione della liberatoria di cui alla Sezione 2 del presente documento (art. 6, par. 1, lett. a, GDPR).

5. Categorie di dati personali trattati

I dati personali trattati includono:

- Dati identificativi e anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, etc.);
- Dati relativi alla qualifica professionale o accademica;
- Dati relativi alle dichiarazioni e opinioni espresse nel corso dell'intervista;
- Immagine e voce: si precisa che immagine e voce, in quanto non sottoposte a trattamento automatizzato di riconoscimento facciale o biometrico, costituiscono dati personali ordinari ai sensi dell'art. 6 del GDPR, non dati particolari ex art. 9 (in conformità al Considerando 51 del GDPR);
- Dati tecnici di connessione (indirizzo IP, informazioni sul dispositivo, data e ora) raccolti al momento della sottoscrizione digitale della liberatoria, ai fini della tracciabilità e della prova della sottoscrizione.

6. Modalità del trattamento



I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati. Il trattamento avviene interamente in formato digitale tramite il gestionale del Progetto; non è prevista alcuna raccolta o conservazione di documenti cartacei contenenti i Suoi dati.

7. Destinatari dei dati e trasferimento extra-UE

I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:

- Collaboratori e volontari del Progetto "Tooth Talk™" che partecipano alla realizzazione dei contenuti editoriali, in qualità di persone autorizzate (art. 29 GDPR);
- Fornitori di servizi tecnici e piattaforme digitali (es. piattaforme di hosting, servizi di cloud storage), in qualità di responsabili del trattamento.

Trasferimento extra-UE: i contenuti saranno pubblicati su piattaforme social le cui società madri hanno sede negli Stati Uniti. Si precisa che Meta (Instagram/Facebook) e Google (YouTube) operano come titolari autonomi del trattamento per i dati elaborati sulle rispettive piattaforme. Tali trasferimenti si basano sulle garanzie adeguate previste dal GDPR, incluso il Data Privacy Framework UE-USA (Decisione di adeguatezza della Commissione Europea 10 luglio 2023) e/o le clausole contrattuali standard (SCC).

Per eventuali future pubblicazioni su altre piattaforme con sede in Paesi terzi (extra-UE), il Progetto provvederà a integrare la presente informativa e a ottenere il consenso specifico dell'interessato, ove richiesto.

8. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità editoriali del Progetto.

Termine generale: i dati saranno conservati per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di realizzazione del contenuto, termine che costituisce un tetto massimo e non un default automatico.

Revisione periodica: il Coordinatore effettuerà una revisione almeno ogni 5 (cinque) anni per valutare se i contenuti mantengano un interesse editoriale/documentale. Solo in caso di esplicita motivazione scritta di rilevanza storica, culturale o scientifica, il termine potrà essere prorogato di ulteriori periodi. La motivazione scritta sarà redatta dal Coordinatore e conservata nel gestionale, costituendo atto interno del Progetto. In assenza di tale revisione motivata, i dati verranno cancellati da tutti i supporti allo scadere del quinto anno. La previsione di una revisione periodica anziché di un termine fisso e definitivo è la modalità di conservazione indicata dall'art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR e dal Considerando 39 dello stesso Regolamento.

Conservazione della liberatoria sottoscritta: la liberatoria di cui alla Sezione 2, quale prova del consenso prestato, è conservata separatamente per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del sigillo del contenuto a cui si riferisce, estendibile finché il contenuto pubblicato rimane online, con le stesse modalità di revisione di cui sopra. Il Titolare resta infatti tenuto a poter dimostrare in ogni momento la validità del consenso, ai sensi degli artt. 5, par. 2, e 7, par. 1, del GDPR, per tutto il tempo in cui il contenuto correlato resta pubblicato.

I materiali certificati del pacchetto sigillato e l'archivio delle comunicazioni PEC relative alla presente liberatoria sono conservati per un periodo di 10 (dieci) anni dalla data del sigillo, estendibile di ulteriori 5 (cinque) anni per esigenze di tutela legale, ai sensi dell'art. 17, par. 3, lett. e), del GDPR e degli artt. 2946 e 2947 del Codice Civile.

9. Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di esercitare i seguenti diritti nei confronti del Titolare del trattamento:

- Accesso (art. 15 GDPR): ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni;
- Rettifica (art. 16 GDPR): ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
- Cancellazione (art. 17 GDPR): ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano, nei casi previsti dalla legge;
- Limitazione (art. 18 GDPR): ottenere la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge;
- Opposizione (art. 21 GDPR): opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
- Portabilità (art. 20 GDPR): ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati che La riguardano;
- Revoca del consenso (art. 7 GDPR): revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- Proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

10. Esercizio dei diritti

Per esercitare i Suoi diritti, può contattare il Titolare del trattamento ai seguenti recapiti:

- E-mail: enricoguarino25@gmail.com
- PEC: enricomariaguarino@postecertifica.it
- Indirizzo postale: Via Bozzano n.11 16143 Genova

11. Obbligo di fornitura dei dati

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, l'eventuale rifiuto di fornire i dati o di prestare il consenso al trattamento comporterà l'impossibilità di realizzare l'intervista e di utilizzare i Suoi contenuti nell'ambito del Progetto "Tooth Talk™".

SEZIONE 2 – LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE, L'UTILIZZO E LA DIFFUSIONE DI IMMAGINI, VOCE E DICHIARAZIONI

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il
_____, residente in _____, C.F.
_____, telefono
_____, e-mail/PEC

DICHIARO E CONSENSO

di essere stato/a debitamente informato/a dal Sig./Sig.ra

_____, in qualità di Collaboratore del Progetto "Tooth Talk™", circa le finalità, le modalità e i canali di diffusione del progetto editoriale di cui all'oggetto.

PRENDO ATTO CHE:

- Il Progetto "Tooth Talk™" è un'iniziativa editoriale senza scopo di lucro finalizzata alla divulgazione della cultura della prevenzione odontoiatrica;
- La mia intervista/dichiarazione verrà registrata in formato audio/video/fotografico;

- I contenuti saranno diffusi su canali nazionali, europei e internazionali, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito web, piattaforme social (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube), podcast, newsletter, pubblicazioni cartacee e digitali, e ogni altra forma di comunicazione presente e futura;
- I contenuti potranno essere modificati, montati, adattati e integrati con altri materiali, nel rispetto della finalità editoriale del Progetto;
- La mia partecipazione è volontaria e non prevede alcun compenso o rimborso spese.

CONSENTO PERTANTO:

- Alla registrazione della mia immagine, della mia voce e delle mie dichiarazioni;
- Alla riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico dei contenuti sopra descritti;
- Alla conservazione dei materiali registrati presso gli archivi del Progetto "Tooth Talk™" per la durata necessaria al perseguimento delle finalità editoriali;
- All'utilizzo dei contenuti per finalità connesse al Progetto, incluse eventuali iniziative di promozione e divulgazione.

RINUNCIO ESPRESSAMENTE:

- A qualsiasi pretesa economica o risarcitoria in relazione all'utilizzo dei contenuti;
- Al diritto di controllo preventivo sui contenuti editati.

DICHIARO INOLTRE:

- Di essere maggiorenne e pienamente capace di intendere e volere;
- Che le dichiarazioni rilasciate sono veritiere, accurate e non diffamatorie nei confronti di terzi, e che ne assumo piena e personale responsabilità;
- Di essere stato/a informato/a dei miei diritti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in particolare dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei dati personali, che potrò esercitare contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati nella Sezione 1 (Informativa).

MANLEVA PER DIFFAMAZIONE

L'intervistato dichiara che le proprie dichiarazioni sono veritiere e rilasciate sotto la propria esclusiva responsabilità, e si obbliga a manlevare e tenere indenne il Progetto "Tooth Talk™" e i suoi rappresentanti da qualsiasi pretesa, richiesta risarcitoria o azione promossa da terzi in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese, incluse eventuali pretese per diffamazione o lesione della reputazione, **fatta salva l'ipotesi di montaggio palesemente manipolatorio da parte del Progetto che ne stravolga il senso, che rimane di esclusiva responsabilità del Progetto.**

REVOCA DEL CONSENSO E RIMOZIONE DEI CONTENUTI

- Revoca del consenso: il presente consenso è revocabile in qualsiasi momento, senza obbligo di indicarne il motivo, mediante comunicazione scritta al Coordinatore del Progetto "Tooth Talk™". La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- Richiesta di rimozione di un contenuto già pubblicato: la conservazione e diffusione di un contenuto già pubblicato si fonda, oltre che sul consenso prestato con la liberatoria, sul legittimo interesse del Progetto (art. 6.1.f GDPR) a mantenere accessibile un contenuto che continua a svolgere una funzione informativa ed educativa in ambito di prevenzione odontoiatrica; puoi opporli in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 21 GDPR. Il Coordinatore, ricevuta una richiesta di



rimozione o opposizione, bilancia il legittimo interesse del Progetto con il tuo e valuta se ricorra una delle eccezioni di cui all'art. 17, par. 3, GDPR. **In assenza di tali eccezioni e se dal bilanciamento prevale il tuo interesse, il Coordinatore provvederà alla rimozione o all'oscuramento (camuffamento di volto/voce) del contenuto entro 30 (trenta) giorni, dandone comunicazione all'interessato. Altrimenti fornirà risposta motivata entro lo stesso termine.**

DICHIARAZIONE E CONFERMA (UNICA)

L'interessato, presa visione dell'Informativa (Sezione 1) e della Liberatoria (Sezione 2) sopra riportate, DICHIARA di averle lette e comprese integralmente, e ACCONSENTE a quanto ivi previsto.

Nota tecnica: la conferma avviene inserendo il codice OTP di 6 cifre inviato all'indirizzo email o PEC indicato, che genera contemporaneamente entrambe le dichiarazioni, con timestamp e identità del recapito registrati automaticamente dal sistema — non è richiesta alcuna compilazione manuale di nome, data o firma.